

מסורת הש"ס

(א) צ"מ קב, (ב) שס: לעיל פו: (ג) [קמן ק"ז:], (ד) וינמות מו, (ה) צ"ל ראשון מהי"ס, (ו) רש"י

הגהות הב"ח

(א) רשב"ם ד"ה הלך וכו' דמספקא להו זי: (ב) תוס' ד"ה אלז וכו' דמהחליף פרה כחמור כו' על דרב נחמן דאמר וכו' חומר על אבותי וכו' חומר בן כל דלזיל כו"ל:

מוסף רש"י

כור בשלשים אני מוכר לך. דמי היה לו למעות כנגד דמי הכור ולא נתתינו שיהא זה קונה פחות מכור ולא יומר מוכר אלז טור כלמנזס מקנה לו לא פחות ולא יותר, הלכך אם משך ואש"פ שספק ואפילו כרשות לוקח ובעליז לא לוקח לא קנה עד שיהא הכור מדוד וכלו, דהכא מדידה מעבדא הוליל והקפיד במכירה פחות מכור ויותר מכור, ומשום הכי יכול לחזור בו מכל המכירה, אפילו כשמוד לו כ"ט פלוג חזר הוא לא וזמן שלא יתגר, הלכך אחרונה, ואש"פ שספק ה"ט אין אינה משיכה מעלת, דכור זה חד מקח הוא ועד דמשך טוליה לא קני כדלמרינן בפרק חזקת (נח), דהכא דמכר לו חמור בפרה וטלה ומשך את הפרה ולא משך את הטלה שמייה יוכלו לחזור בטס משום דלא היי משיכה מעליהם, (ועי' פו: ובער"י ב"מ קכג).

ראשון ראשון קנה. כיון דל"ל סאה בסלע כל סאה וסאה הוה ליה מקח ומשיכת כל אחת אחת קנה (ב"מ קכג) שכל אחד מהרה בפני עמלו היה ונתן דמיא מדה לזקוק ופסומת, דקני ליה כליו, אי"נ ברשות מוכר וענו דל"ל מעיקרא יקנה כל כלי ברשותי, (ועי' פו:).

מוסף תוספות

א. [ד]אפשר לקיים שיהיה כגון שירעה עד שיסתאב ויביא בדמיה חציה עולה ודחציה שלמים.
ב. אש"ג דל"י יוסי חילי תריוורה היינו משום דתרי מילי קאמר ואינם פירוש זה לזה.
מוס' פסקים נג: א. [ד]רבנן לא פליגי אלא משום דאמרי המע"ה אבל היכא דאין זה מוחזק יותר מזה הי"נ דמרוק מוס' שאנן תמוות י: ד. כיון דלא בא בתחילת החדש. מוס' תמוות כ. ה. שחייב לו. מוס' שאנן תמוות י: ה. דאין יודע אם בכור הוא. מוס' תמוות כ. ז. כשתסם מעיקרא קודם בואם לדין דאכתי גולד גולד הספק. מוס' שאנן תמוות מוס' שאנן תמוות י: ו. ויעין צ"מ (ו): תורה' פסוק שכתב חז"ל: שתסם קודם שבאו גידים לפסול השטר דהיינו קודם שנולד הספק.

רבינו גרשום

ביטל מדה בחבל הן חסר הן יתר דאולי' בחר מדה בחבל לשון אחרון הוא מדה בחבל כדברי בן ננס דס"ל דאוליגן בחר לשון אחרון: אמר ר' אבא בר ממל חלוקין עליו חביריו על בן ננס. דלא אוליגן בחר לשון אחרון: דיתן לו חצי וחוב וצאי מפסיד המשכיר דאם איתא דלא הוו חלוקין עליו חביריו לחוש שכך מגיע: יחלוקין את חרש העיבור.

בית כור פרק שביעי בבא בתרא

ביטל מדה בחבל הן חסר הן יתר. ואם פיתח כל שהוא ינכה ואם הותיר כל שהוא יחזיר: **דברי בן ננס**. ופליגי רבנן עליה בגמרא: **גב' חולקין עליו חביריו**. דלדידהו הוי ממון המוטל בספק וחולקים דמספקא להו אי אמרינן תפוס לשון ראשון או לשון אחרון כדמפרש

לקמיה ממתני' דמרחץ. ומיהו רב סבירא ליה כבן ננס כדלקמן בשמעמין [ע"צ] אמרי צי רב איסתרא מאה מעי מאה מעי כו': **תניא**. בצנצא מצינעא צפ' השאל: **ששכר מרחץ מחזירו בשנים עשר כו'**. דא"ל הכי מרחץ זה אני משכיר לך צ"צ וזוהים לשנה דינר וזה לחדש ואותה שנה שנת עיבור היתה ואי תפסינן לשון ראשון נתעברה לשוכר ולא יתן אלף שנים עשר וזוהים לשלשה עשר חדשים כדתנן התם [צ"מ קג]. המשכיר בית לחבירו לשנה נתעברה השנה נתעברה לשוכר ואי תפסינן לשון אחרון נתעברה למשכיר וחייצ ליתן לו י"ג וזוהים כדתנן נמי התם השכירו לחדשים נתעברה השנה נתעברה למשכיר והכא כלשון ראשון השכיר לו בית לשנה וכלשון אחרון השכיר לו לחדשים והרי שתי הלשונות סותרין זה את זה: **יחלוקו**. יתן לו שכר חצי החדש דממון המוטל בספק חולקין דמספקא להו אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון: **אי מהתם הוה אמינא**. דאין חולקין עליו חביריו על בן ננס דהתם נמי מודי בן ננס דיחלוקו משום דאיכא למימר מיהדר קא הדר ביה ואיכא למימר פרושי קא מפרש אבל הכא דודאי קא הדר ביה אימא לא קא משמע לן אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי בן ננס אבל חבמים אומרים דהלך אחר פחות שבלשונות זו ולא סבירא ליה והא ^ארב ושמואל דאמרי תריוורו כור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור בו אפילו בסאה האחרונה כור בשלשים סאה בסלע אני מוכר לך ראשון ראשון קנה אלא ^אזו וסבירא ליה ומי סבירא ליה והאמר שמואל בבא באמצע החדש עסקינן אבל בא בתחלת החדש כולו למשכיר בסוף החדש כולו לשוכר אלא

משלון ראשון ותפוס לשון אחרון ונתעברה למשכיר ואיכא למימר דלא הדר ביה משלון הראשון ונתעברה לשוכר אלא פרושי קמפרש דאני משכיר לו לשנה שלמה ויקבל שכירומו בסוף השנה כדין שכירות שאינה משתלמת אלא לבסוף אלא מדינר זהב לחדש הוא משכירה כדי שיטול הדינר בכל חדש וגם אם ירצה לחזור צו מלהשכירה לסוף חדש או לסוף שני חדשים יוכל להוציאו מצינו ואינו חייב להעמיד לו בית אחר הלכך כיון דאיכא למימר תפוס לשון אחרון דשמא חזר צו ואיכא למימר תפוס לשון ראשון דלמנא ליכא הכא לשון אחרון כלל אלא פירוש בעלמא לראשון הלכך יחלוקו: **אבל הכא**. במתניתין: **דואי דדר ביה**. שלשון אחרון מכחיש את הראשון אימא לא פליגי רבנן עליה אלא תפוס לשון אחרון: **קא משמע לן**. רב דחלוקין עליו דהתם לא הוי טעמיהו אלא משום דמספקא להו אי תפסינן לשון אחרון או לשון ראשון דכיון דבפוך כדי דיבור אמר שתי הלשונות אין ידוע על איזה נתכוין יותר ולא משום דאיכא למימר דפרושי קמפרש דהא דואי מכחיש לשון אחרון את הראשון: **הלך אחר פחות שגלשונות**. אחר אותו הלשון שמפחית כמו של לוקח דמספקא ^א ליה אי תפוס לשון ראשון או אחרון ויד המוכר שהוא מוחזק בקרקע שלו על העליונה. הלכך היכא דאמר ליה מדה בחבל והן חסר והן יתר חויין אם הותיר כל שהוא להכי אמר מדה בחבל ויחזיר ואם פיתח כל שהוא להכי א"ל הן חסר הן יתר שהיה ירא שמא לא יהיה כאן בית כור שלם והגיעו: ומתמה גמרא זו ולא **סבירא ליה**. מדקאמר שמואל זו דברי בן ננס ולא קאמר חלוקין עליו חביריו על בן ננס כי היכי דאמר רב לעיל אלמא לא סבירא ליה כבן ננס דלא אוליגן אחר לשון אחרון אלא מספקא לן כרבנן: **יכול לחזור צו אפילו בסאה אחרונה**. ואש"פ שמשך עשרים ותשע אינה משיכה דכוליה חד מקח הוא ועד דמשך לכוליה לא קני מידי כדלמרינן צפ' ^אהובג [צ"מ דף מה].

שניה יכולין לחזור משום דלא הוה משיכה מעליהם: ראשון ראשון קנה. דכיון דאמר ליה סאה בסלע כל סאה וסאה הוה ליה חד מקח ומשיכת כל אחת קנאחה. אלמא ס"ל לשמואל תפוס לשון אחרון כבן ננס: **אלא זו וסבירא ליה**. דאש"ג דקאמר זו דברי בן ננס לאו משום דלא ס"ל הכי אלא לאשמועינן דפליגי רבנן עליה אחא: **ומי ס"ל**. דתפסינן לשון אחרון: **והאמר שמואל**. עלה דההיא משנה דמרחץ דקמני יחלוקו את חדש העיבור צבא לצ"ד בצאמנא החדש ואמר לו לא מצינתי או תן לי שכר החדש הזה עסקינן וכי מספקא לן איזה לשון נתפס אמרינן העמד ממון על חוקתו ומה שדר בה כבר לא מפיקינן מיניה דלמנא לשון ^א אחרון אית לן למתפס ומה שלא עבר מן החדש או יאל או יתן שכר דלמרינן העמד קרקע בחזקת בעליה. אלמא לשמואל נמי מספקא ליה כרבנן והולך אחר המוחזק: **כולו למשכיר**. העמד קרקע בחזקת בעלים: **בסוף החדש כולו לשוכר**. העמד מעות על חזקתן. ומדמוקי לה שמואל צבא בצאמנא חדש אלמא ס"ל הכי דאי לאו דס"ל הכי מאי דוחקיה לאוקמה הכי לוקמה צין צבא בתחלת חדש צין צבא בסוף חדש כרז וכרז נחמן דפליגי עליה דההיא משנה בפרק השואל [צ"מ קג:] אלא מדדחיק לאוקמי הכי היינו משום דס"ל הכי ופליגי אדרב ואדרב נחמן דפליגי עליה ואתא איזה לתירווי ולמימר הכי הלכתא:

קה.

ובא מעשה לפני רשב"ג ור' יוסי ואמרו יחלוקו בו. משמע מהכא דמספקא ליה לרבי יוסי אי תפוס לשון ראשון או אחרון לשמואל דלוקי לה צבא בצאמנא החדש ובתמורה (דף כה: ושס) ובמרוצה (צ"ק דף עג:) א"ר יוסי תמורת עולה תמורת שלמים דבריו קיימינן והיינו תפוס שניהם וצמיזר צפ"צ (דף ט. ושס ד"ה אין) ובמנחות (דף קג: ושס) ובצוצים (דף ל. ושס) ובפסחים (דף עג:) אית ליה לר' יוסי צגמר דבריו אדם נתפס וי"ל דבכולהו לר' יוסי כאלו הוליא שנינן יחד ולהכי הוה הכא ספיקא שהרי סותר זה את זה ואי אפשר לומר כאן שדעמו על שנינן אלז בתמורה ובמרוצה להכי קאמר ר' יוסי תפוס לשון שניה דאין סותר זה את זה ^א וההיא דמיזר ומנחות וצוצים ופסחים דמפרש דבריו קאמר דצגמר דבריו אדם נתפס ^א.

אבל בא בתחלת החדש וכו' למשכיר. פירוש משום דהוי שוכר המוציא מחבירו עליו הראיה ואפילו הכי צסוף חדש כולו לשוכר משמע דאי תפס מוציא לא מפיקינן מיניה וכן משמע צפ' שני דכתבות (דף כ. ושס) דתניא שנים החתומין על השטר וממו וצאו שנים מן השוק ואמרו ידענו שכתב ידן הוא זה אלז אנוסים היו קטנים או פסולי עדות היו אם כתב ידן יוצא ממקום אחר אין נאמנין ופרץ ומגזינן ביה תרי ותרי יניחו ומסיקי רב נחמן אוקי תרי לצדהי תרי ואוקי ממונא בחזקת

מריה והשתא לענין מאי קמני צצרייתא דאין נאמנין כיון דמוקמינן ממונא אחזקתיה ופירש הקונטרס התם לענין דאי תפס מלוה לא מפיקינן מיניה ומימה דאם כן המוציא מחבירו היינו כל דאליס גבר ומאי פריך בחזקת הבתים (לעיל דף לה. ושס) מהמחליף פרה בחמור כו' ^א עד זה אומר של אבותי וזה אומר כו' דאמר כל דאליס גבר ופירשנו דלאו מסומכוס פפריך דלית הלכתא כוומיה אלא מדסומכוס נשמע לרבנן דהיכא דליכא חזקה דמנא קמנא דמדורו רבנן לסומכוס דיחלוקו ומאי קשיא והא במחליף פרה בחמור אמרו רבנן דהמע"ה ואי תפס מוציא לא מפיקינן מיניה כל שכן גבי זה אומר של אבותי דאין שום אחד מהן מוחזק דלמרינן כל דאליס גבר ויש לומר דמסתבדא ליה במחליף פרה בחמור דאיכא חזקת מנא קמא ולא אמרי רבנן יחלוקו אלא המוציא מחבירו עליו הראיה כיון דאית ליה חזקה אלז היכא דאין מוחזק זה יותר היה לצ"ד לומר להם שיחלוקו ולא להניחם לתפוס דלפילו רבנן מודו הכא לסומכוס ^א אלז קשיא בפרק קמנא בצנצא מצינעא (דף ו: ושס ד"ה פוער) מסיק גבי ספק צכור דמקפז כהן מוציאין אותו מידו אלמא היכא דלמרינן המע"ה לא מהניא תפיסה ויש לומר דבשמעמין היינו טעמא דכי לא בא עד סוף החדש דלמרינן דאודויי הוא דאודי ליה ^א לפיכך כולו לשוכר אלז צא בצאמנא החדש נראה דלא שייך כל כך **אודויי אודי על חצי החדש ואי אודי א** [אודי על הכל ומש"ה] יחלוקו וההיא דפ"צ דכתבות (דף כ. ושס) מנ"י למימר משום דקא טעיין טענת צרי ^א מהניא ליה תפיסה אלז בספק צכור לא צא הכהן אלא מכח ספק' אי נמי להכי נפקא מינה דאין נאמנין דאי תפס המלוה קודם שגולד הספק ^א לא מפיקינן מיניה ובכתבות מפורש יותר: אלא

הטלה חמור בפרה וטלה ומשך את הפרה ולא משך עדיין את הטלה דכיון דאמר ליה סאה בסלע כל סאה וסאה הוה ליה חד מקח ומשיכת כל אחת קנאחה. אלמא ס"ל לשמואל תפוס לשון אחרון כבן ננס: **אלא זו וסבירא ליה**. דאש"ג דקאמר זו דברי בן ננס לאו משום דלא ס"ל הכי אלא לאשמועינן דפליגי רבנן עליה אחא: **ומי ס"ל**. דתפסינן לשון אחרון: **והאמר שמואל**. עלה דההיא משנה דמרחץ דקמני יחלוקו את חדש העיבור ומה שדר בה כבר לא מפיקינן מיניה דלמנא לשון ^א אחרון אית לן למתפס ומה שלא עבר מן החדש או יאל או יתן שכר דלמרינן העמד קרקע בחזקת בעליה. אלמא לשמואל נמי מספקא ליה כרבנן והולך אחר המוחזק: **כולו למשכיר**. העמד קרקע בחזקת בעלים: **בסוף החדש כולו לשוכר**. העמד מעות על חזקתן. ומדמוקי לה שמואל צבא בצאמנא חדש אלמא ס"ל הכי דאי לאו דס"ל הכי מאי דוחקיה לאוקמה הכי לוקמה צין צבא בתחלת חדש צין צבא בסוף חדש כרז וכרז נחמן דפליגי עליה דההיא משנה בפרק השואל [צ"מ קג:] אלא מדדחיק לאוקמי הכי היינו משום דס"ל הכי ופליגי אדרב ואדרב נחמן דפליגי עליה ואתא איזה לתירווי ולמימר הכי הלכתא:

משום דהאי דתפשי תפשי ואם איתא דסביר לשמואל דאוליגן בחר לשון אחרון אפי' בא המשכיר בסוף החדש כולו למשכיר מביעי ליה דהא קאמר מדינר זהב לחדש דהיינו לשון אחרון וקשיא דשמואל ארשמואל:

עין משפט ונר מצוה

בה א מ"י פ"ז מהלכות שכיבות הלכה ז ועי' צ"מ סי' שצ סעיף טו וכמו שפסק הרשב"ס:
בו ב מ"י פ"ח מהל' מכירה הלכה יא סגמ עשין פכ טוש"ע ח"מ סי' ריח סעיף יד:

רבינו גרשום (המשך)

כולו והובי של חדש העיבור למשכיר הוה ליה למיזר דהיינו תפוש לשון אחרון אלא ש"מ דחלוקין עליו חביריו ולא אוליגן בחר לשון אחרון ופאי קאחא לאשמועינן ר' אבא. ומשני טובא אתא לאשמועינן דאי מהתם לויכא למיפשט מינה דלא אוליגן בחר לשון אחרון דהוה אמינא התם הוא בדין דיחלוקו דויכא דאמר משכיר לשוכר מעיקרא ביי"ב והובים לשנה והדר אמר מדינר זהב לחודש מיהדר קא הדר ביה במילתא קמייחא משום הכי אמר לסוף מדינר זהב לחודש דלא מחיל ליה את חודש העיבור ודיבין הוא דכוליה ^א יחוב ליה את דינר ואיכא למיזר נמי דפרדשי קא מפרש ליה ודכי קאמר ביי"ב חובים דשרא דהיינו לכל חודש וחודש דינר ודיבין הוא דלית ליה ליה למשכיר כלום מאותו דינר והואל דאיכא למיזר הכי ואיכא למיזר הוה ליה חובים הכי הוה ליה כמון המוטל בספק וכל ממון המוטל בספק חולקין ומשום הכי הכא חולקין את חודש העיבור ולא מצינן למיפשט מוכא דסבירא דלא הוו לרבנן אולי' בחר לשון אחרון אבל הכא במתני' להכיכא דאמר ליה מדה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתר דודאי ביה מדה דאמר ליה מדה בחבל ואולי' בחר לשון אחרון דלא גמר ומקני ליה מאי דקאמר ליה מעיקרא קמ"ל ר' אבא דאפי' הכי חלוקין עליו חביריו ולא אוליגן בחר פחות פחות אחר לשון שמואל קצר בין דאמר ליה מדה בחבל הן חסר הן יתר ובין דאמר ליה הן חסר הן יתר מדה בחבל יתא דאוליגן בחר לשון אחרון דלא ביטל סבירא לבן ננס. והא רב שמואל דאמרי תריוורו וכו' יכול לחזור בו אפי' בסאה האחרונה בין לוקח בין מוכר. משום דכל הכור מלא התנה לו ואכתי אינו מלא חלכך כל זמן שאינו מלא יכול לחזור בו: כור בלי סלע סאה בסלע דהיינו לשון אחרון דקאמר סאה בסלע ראשון ראשון סאה בסלע שמדר קנה אלמא דאוליגן בחר לשון אחרון אוליכא דשמואל וקשיא דשמואל ארשמואל: אלא זו דברי בן ננס וסבירא ליה כבן ננס דאוליגן בחר לשון אחרון: והאמר שמואל. משום הכי יחלוקו את חדש העיבור בבא המשכיר לתבוע שכירות באמצע חדש העיבור ונותן לו מחצי חודש הבא: אבל בבא המשכיר לתבוע בתחלת החדש כולו היוב למשכיר

משום דהאי דתפשי תפשי ואם איתא דסביר לשמואל דאוליגן בחר לשון אחרון אפי' בא המשכיר בסוף החדש כולו למשכיר מביעי ליה דהא קאמר מדינר זהב לחדש דהיינו לשון אחרון וקשיא דשמואל ארשמואל:

^[1] א) עד זה אומר של אבותי וזה אומר כו' דאמר כל דאליס